Afflictas in Hispania religionis res — Allocutio de rebus ecclesiasticis Hispaniae

ACTA GREGORII PP. XVI. · 1841-03-01 · Latin

Venerabiles fratres

Afflictas in Hispania religionis res, et plura contra Ecclesiae ius decreta inibi ac gesta la- mentati fuimus in consessu vestro, quingue ante annos, venerabiles fratres; et Nostram illam

orationem publici iuris fecimus, ut Matritense gubernium excitare ad saniora consilia conni- teremur; aut certe, ut Nostrae super iis quae contigerant, apostolicae improbationis solemne aliquod documentum extaret. Abstinuimus post id temporis a severioribus aliis publicisque ex- postulationibus; non quod cessatum in Hispa- nia fuerit ab Ecclesia novis iniuriis afficienda, sed videbamus reclamationes venerabilium fra- trum eius regni antistitum, bonum identidem aliqua ex parte habuisse exitum; atque ideo Nos pariter Ecclesiae causam, mitioribus qui- busque modis, tueri perreximus, ea interim spe sustentati, ut progressu temporis, ex longanimi- tate hac Nostra, facilior Nobis aperiretur via ad sanandas illic contritiones Israel, sacrasque res, sin minus in splendorem pristinum, ast saltem in satis honestam conditionem resti- tuendas. Sed contra omnino accidit ac Nobis pollicebamur, venn. fratres; quum Matritense gubernium post provincias, quae nuper ei non parebant, in suam ditionem receptas, ex pa- catiore ipso suarum rerum statu, maiores sum- psisse animos videatur ad sacra ecclesiarum Hispaniae Sanctaeque huius Sedis iura concul- canda. Eo inter alia spectat, quod laicis ma- gistratibus nuper mandatum est, ut caveant, ne suo unquam frustrentur effectu decreta illa, qui- bus episcopi inde ab anno millesimo octingen- gentesimo trigesimo quinto prohibiti fuerant, ne quemquam, nisi raris quibusdam in casibus, ad sacros ordines promoverent ?. Item decre- tum aliud 3, quo praecedentes sanctiones de coenobiis virorum pene universis cum suo pa- trimonio occupandis, ad ea etiam pertinere de- clarantur, quae in memoratis provinciis modo ad suam dominationem adiectis salva perstite- rant. Ac ne ipsis quidem parcitur sacris aedi- bus: cum alio decreto + statutum sit, ut sine mora ad hastam vendantur templa omnia coe- nobiis adiuncta; iis tantum exceptis in quibus divina adhuc officia celebrentur; quae sane vix in aliqguo celebrari possunt, postquam sacrae ipsae aedes, una cum coenobiis, tota sua dote spoliatae sunt. Accessit his decretum novissime editum ° de lege proximis comitiis proponenda, ut saecularis item clerus, qui iamdiu permagna suorum proventuum parte privatus fuerat, ab omni tandem ecclesiasticorom bonorum pos- sessione deiiciatur, atque una cum religiosis viris ad mercenariam veluti conditionem ad- ductus, precario vivat stipendio, quod ipsis a gubernio promittitur. ; Ceterum quibus oculis gubernii praesides clerum respiciant, apparuit insuper ex edicto illo ®, quo haud ita pridem in patriam redire

2 Decret. 10 decembris 1840.

3 6 et 13 decembris 1840.

4 9 decembris 1840. 5 21 ianuarii 1841. 6 30 novembris 1840.

permissi sunt, qui civilis belli occasione exula- verant. Scilicet in eo edicto ecclesiastici homi- nes universim leguntur excepti. Et tamen ex- plorata res est, multos eorum virtute ac sana doctrina spectatos ex Hispaniae finibus per id temporis pulsos fuisse; non quod revera in contentione illa alterius partis causam iuvarent, sed quod Ecclesiae causam contra gubernii au- sus strenue tuebantur.

Verum, dolentes dicimus, non deest in Hi- spania parvus quidam sacerdotum numerus, qui benevolentiam sibi a Matritensi gubernio con- ciliarunt; ii nimirum, qui obliti ordinis offi- ciique sui, conspirare cum illo in oppressionem Ecclesiae non dubitarunt; quive ad nutum gu- bernii eiusdem, dioeceses regunt, quarum epi- scopi defuncti sunt, aut exulare coacti. Eo in numero fuit presbyter quidam e metropolitano capitulo Hispalensi, qui iamdiu in Malacen- sem episcopum a gubernio nominatus fuerat , atque ad eius voluntatem in vicarium capitu- larem electus. Is porro ob pravas quasdam doctrinas, quae ex publicis suis sermonibus scriptisve innotuerant, cum in gravem venisset suspicionem haereseos, a Malacensi eodem ca- pitulo ad tribunal Hispalensis archiepiscopi de- latus est; et primum quidem gubernio ipso ad postulationem eius tribunalis annuente, in ur- bem Hispalim amandatus. Sed postea cum lai- cos provinciae iudices appellasset, tantam non modo ab his, sed a supremis gubernii praesi- dibus iniit gratiam, ut eum a memorato tribu- nali ecclesiastico sub illatae violentiae ac iuris- dictionis non competentis obtentu subtraxerint, atque ad Malacensis ecclesiae regimen restitue- rint; ea, in decreto in id facto, apposita pene irrisoria clausula, ut praecipue de haeresi cau- sae nihil inde praeiudicatum haberetur. Ad- versus hance sacri iuris in doctrinali re imma- nem adeo violationem reclamavit literis ad gu- bernium missis die vigesima mensis novembris proximi dilectus filius Joseph Ramirez de Arel- lano, nuntiaturae Nostrae Hispaniarum in spi- ritualibus vicesgerens ; quemadmodum et literis aliis datis die quinta et die decima septima men- sis eilusdem reclamaverat, tum ob nonnullos iu- dices tribunalis eiusdem nuntiaturae seu

rotae ecclesiasticae, quos laicus urbis magistratus a suo gerendo officio suspenderat; tum ob venera- bilem fratrem episcopum Cacerensem et plures ecclesiasticos viros huc illuc vexatos, pulsos aut ab officio deiectos, aliis etiam in eorum locum saecularium magistratuum violentia suf- fectis; tum ob novam Matriti parochiarum cir- cumscriptionem, quam laica item potestas usur- pare sibi visa fuerat. At vero tantum abfuit, venerabiles fratres, ut gubernium a suscepta ecclesiastici iuris invasione dimoveretur, quin potius iisdem reclamationibus, ac postrema praesertim quae de Hispalensis presbyteri ne- gotio erat, indignatum contra ipsum nuntia-

turae Nostrae vicesgerentem desaevire institit. Rem nostis iam plurimis nunciis divulgatam, cuius et documenta extant a gubernio ipso edita; ut satis sit illam hoc loco paucis de- testari.

Ut primum gubernii praesides novissimam illam reclamationem acceperunt, statim de re universa sententiam rogarunt supremi laicorum tribunalis; idque ipsum vicesgerenti Ramirez renunciantes significarunt, ut interim ab alia quavis cum ipsis communicatione abstineret. Deinceps vero sub decembris finem ex tribunalis consilio decreverunt, ut idem dilectus filius Io- seph Ramirez a vicesgerentis nuntiaturae mu- mere cessaret, cessaretque pariter apostolicum rotae tribunal; insuper ut praedictum supre- mum laicorum tribunal nova quamcitius con- sultatione referret de ratione, quam porro te- neri oporteat ab Hispanis civibus ad negotia persequenda, de quibus rota illa cognoscebat; nec non ad gratias, quae a nuntiatura conce- debantur, posthac pariter obtinendas, quin pro his preces Romam mittere opus sit: denique ut ipse Ramirez quasi gubernii dignitatem in- iustis, inobsequentibus, nec permissis sibi re- clamationibus offendisset, occupatione multa- retur redituum quorumcumque ei aut ab ae- rario, aut ab Ecclesia obvenientium et statim extra fines Hispaniarum deduceretur. Omnia hinc, ut mandata fuerant, militari manu con- summata sunt; ac tota rei series kalendis ia- nuar. ab ipso, uti diximus, gubernio, in pu- blicum edita bonorum catholicorum animos contristavit.

Supervacaneum arbitramur ea hic perstrin- gere, quae contra Ecclesiae ius, perperam af- firmata leguntur in sententia illa seu consulta- tione supremi tribunalis a gubernio approbata. Ex ipsa vero manifestum est, tribunal guber- niique praesides in dilectum filium Ramirez eo consilio severius egisse, ut alios a similibus reclamationibus deterrerent. Atque hinc probe perspicitis, venerabiles fratres, qualis futura sit Ecclesiae conditio in Hispaniae regno, si ne literis quidem ad gubernium datis liberum fue- rit contra ea reclamare, quae adversus Eccle- siae ius a laica ipsa potestate perpetrantur. Vae autem Nobis, si in tanta inibi commotione sacrarum rerum et oppressione ecclesiasticae libertatis non opponamus murum pro domo Israel, sed gemitus Nostros intra secretae ex-

postulationis limites ulterius contineamus. Urget Nos etiam studium quo tenemur, paternae ca- ritatis erga catholicam Hispanorum gentem de Ecclesia et de Sancta hac Sede bene admodum meritam, quam ex memorata rerum ecclesia- sticarum perturbatione in religionis periculum adductam conspicimus.

Igitur attollimus iterum in hoc consessu ve- stro apostolicam vocem, venerabiles fratres, et testes invocando coelum et terram, de omnibus

quae in Hispania contra Ecclesiae ius gesta sunt, hodieque geruntur, etiam atque etiam vehementer expostulamus. Querimur nomina- tim de usurpato a laicis qualicumque iudicio in rebus quomodolibet respicientibus fidei do- ctrinam, quam ex mandato Christi Iesu Do- mini dominorum et Regis regum, et potestate saeculi frustra contradicente, ipso apostolorum aevo in Hispaniis annuntiatam postmodum sacri pastores inibi sub auctoritate ac ductu Aposto- licae huius Sedis dilatarunt ulterius strenueque in magna publicarum rerum varietate tutati sunt, atque ad Nostra haec tempora incorru-

ptam custodierunt. Querimur violatam supremi.

Nostri apostolatus dignitatem in persona vices- gerentis nuntiaturae Nostrae, nec non in tribu- nali rotae illic Sanctae huius Sedis indulgentia constituto, ecclesiasticis causis, in quibus ad Sedem ipsam appellatum fuerit, cognoscendis: quarum quidem appellationum ius suo prima- tui cohaerens Romanus Pontifex vel primis Ec- clesiae saeculis in Hispania exercuit ', quarum etiam cognitionem legatis suis in Hispaniam euntibus identidem in peculiaribus causis dele- gavit . Querimur de pluribus venn. fratribus a suo cuiusque grege divulsis, in quo eos Spi- ritus Sanctus posuerat episcopos regere Eccle- siam Dei, ac de illorum vicariis a demandata sibi procuratione saepius prohibitis; nec non de canonicis vacantium ecclesiarum temere in- ductis, aut aperta etiam vi adactis, ut munus vicarii capitularis viro a gubernio in episco- pum nominato deferrent, contra sanctiones con- cilii Lugdunensis II 3, aliis subinde constitu- tionibus, et recenti memoria notissimis Pii VII decessoris Nostri literis * confirmatas. Querimur religiosos viros e coenobiis depulsos, in quae evangelicae perfectionis consilia sequuturi sese receperant; et saecularem pariter clerum mul- timodis afflictum, et in rebus quoque ad sa- crum: munus suum pertinentibus divexatum. Querimur Ecclesiae patrimonium maxima iam ex parte usurpatum; perinde ac si pertinuerit illud ad publicam nationis potestatem, et im- maculata Christi Sponsa non habeat ex nativo iure suo facultatem acquirendi possidendique bona temporalia; atque adeo uti invasores alieni iuris reprehendendi fuerint maiores Nostri, qui bona eiusmodi sub ethnicis etiam prin- cipibus possederunt, et ubi decretis ab his editis

ablata Ecclesiae fuerant, illorum restitutionem tanquam ex iustitiae lege sibi debitam a suc- cedentibus imperatoribus acceperunt >. Queri- mur decreta

actusque ceteros, quibus Ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitas, Dei ordinatione et canonicis sanctionibus consti- tuta © contemnitur; et infando ausu impetitur sacra potestas ad religionis negotia pertinens, quam Ecclesia a divino suo conditore plenam accepit, et in media etiam saecularium principum contradictione libero prorsus iure exer- cendam. Querimur templa Domini Sabaoth, san- ctorum imagines, supellectilem, ornamenta et sacratiora ipsa tremendi sacrificii instrumenta, in profanum usum conversa. Querimur denique nefarios libros huc illuc in catholico regno ma- gistratibus haud semper ignaris disseminatos , et ipsos interdum haereticae pravitatis magi- stros, a simplicium fide corrumpenda non interdictos; atque hinc crescente improborum licentia, functiones divini cultus nonnunquam derisione, tumultu, blasphemiis et sacerdotum caedibus impune faedatos.

Juxta haec igitur pro sollicitudine omnium ecclesiarum, qua Deo auctore distringimur, omnia et singula, quae sive in his, sive allis in rebus ad Ecclesiae ius pertinentibus, a Ma- tritensi gubernio, seu ab inferioribus quibusque magistratibus, decreta, gesta, seu quomodolibet attentata sunt, auctoritate Nostra apostolica, re- probamus, et decreta ipsa cum omnibus inde consecutis, eadem auctoritate, cassamus, abrogamus, et irrita prorsus nulliusque roboris fuisse ac fore declaramus. Ipsos autem illorum auctores, qui filiorum Ecclesiae catholicae no- mine gloriantur, obtestamur atque obsecramus in Domino, ut aperiant tandem aliquando ocu- los super vulnera eidem beneficentissimae Matri illata; insuper et meminerint censurarum poe- narumque spiritualium, quas apostolicae con- stitutiones ec oecumenicorum conciliorum de- creta contra invasores iurium Ecclesiae facto ipso incurrendas infligunt, atque adeo misereantur suae quisque animae huiusmodi vin- culis invisibilibus constrictae 7, ac recogitantes quoniam iudicium durissimum his, qui praesunt, fiet 8, serio considerent summum futuri eius- dem iudicti praeiudicium esse, si quis ita de- liquerit, ut a communicatione orationis et con- ventus et omnis sancti commercii relegetur %.

1 Ita S. Stephanus PP. appellationem suscepit Basilidis Asturicensis et Martialis Emeritensis de qua S. Cyprianus epist. 68 iuxta edit. Balutii et Maurin.

2 Ita in causa presbyteri cuiusdam et duorum episcoporum, de qua extat S. Gregorii Magni epist. 45 libri 13 ad Ioannem defensorem.

3 Cap. 5 de electione in VI.

45 novembris 1810 ad cardinalem Maury, 2 decembris 1810 ad Averardum Corboli, ecclesiae Florentinae vicarium capitularem, et 18 decembris 1810 ad Paulum @ Astros, vicarium capitularem ecclesiae Parisiensis.

5 Ex constitutione imperatoris Constantini apud Eusebium lib, 10. H. E. cap. § et apud Lactantium seu Lucium Caecilium de Mortib. persec. cap. 48. Vide etiam constitutionem eiusdem Constantini apud Eusebium de vita Constantini lib. 2 cap. 39.

6 Concilium Tridentin. sess. 25 c. 20 de Reform.

7 Ex S. Gregorio Nysseno in oratione adversus eos qui castigat. aegre ferunt, tom. 3 opp. edit. Morelli

ag. 314. ‘ % Sapientiae VII, 6. 9 Ex Tertulliano, Apologetici cap. 39.

Interea venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis Hispaniarum yehementer in Do- mino gratulamur pastorale studium, quo sive permanerent in suis dioecesibus, sive inde dis- cedere compulsi, omnes ferme sollicitam dedere operam tuendae, quoad per eos fieri potuit, Ecclesiae causae, nec destiterunt seu voce seu literis, tum per seipsos tum saltem per alios admonere gregem officii sui, eumdemque ad- versus circumstantia religionis pericula prae- munire. Debito etiam laudum praeconio pro- sequimur reliquum fidelem clerum, quod la- bores in id suos conferre pro viribus non prae- termiserit, Collaudamus pariter catholicum ipsum populum, cuius pars longe maxima in veteri sua erga episcopos et inferiores pastores canonice institutos reverentia perseverat. Hinc vero firmiorem erigimur in spem fore, ut dives in misericordia Dominus super vineam illam suam propitiatus respiciat. Vos interim pergite ut certe facitis, venn. fratres, una Nobiscum assiduas pro illis orationes et supplicationes Deo per Iesum Christum offerre, atque invocare cle- mentissimum interventum Immaculatae Deipa- rae Virginis Hispaniarum patronae, nec non beatos Coelites, qui in ea regione vixerunt, ut quemadmodum ipsi olim virtute, doctrina, la- boribus aut fuso etiam in fidei testimonium sanguine, patriam illam suam sanctificarunt et illustrarunt, ita nunc praesidio adsint et pia ad Dominum deprecatione implorent popula- ribus suis misericordiam et gratiam in auxilio opportuno, et omnes quibus premuntur, calamitates et pericula potenter avertant.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles, folios and provenance citations omitted. The edition’s substantive notes owned by this act are retained literally in source order. The allocution has no dating clause; its date is taken from the excluded edition caption. Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.